

## 【현황】

- 원자력안전법 제91조제1항제3호(방사선장해방지조치) 및 동조 제2항에 따라 원자력관계사업자는 방사선장해를 방지하기 위하여 피폭관리를 해야하고 동법 시행령 제133조제1항(피폭관리)에 따라 방사선작업종사자 및 수시출입자의 개인피폭선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 총리령으로 정하는 바에 따라 피폭선량 평가 및 피폭관리를 하여야 함. 동법 시행규칙 제122조(피폭방사선량 평가 및 관리)제1호, 제2호, 제3호에 따라 방사선작업종사자 및 수시출입자는 방사선관리구역에 출입하는 때에는 위원회가 정하여 고시하는 개인선량계를 착용해야하며, 판독이 필요한 개인선량계는 위원회가 정하여 고시하는 기간마다 교체하여 판독해야하고, 개인선량계의 판독은 판독업무자가 수행하도록 하고 있음.
- 의료법 제37조제2항(진단용 방사선 발생장치)에 따라 의료기관 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생장치를 설치한 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임하고, 정기적으로 검사와 측정을 받아야 하며, 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리(被曝管理)를 하여야 함. 동법 제63조(시정명령)에 따라 위 조항을 위반한 때에는 일정한 기간을 정하여 그 시설·장비 등의 전부 또는 일부의 사용을 제한 또는 금지하거나 위반한 사항을 시정하도록 명할 수 있고, 동법 제92조제1항제3호(과태료)에 따라 300만원 이하의 과태료를 부과할 수 있음. 의료법 시행령 제45조(과태료 부과기준)에 따라 방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정에 영향을 미치는 피폭선량계의 파손·분실 등 피폭선량계를 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우 [표10]과 같이 과태료를 부과함.

[표10] 의료법 시행령 제45조(과태료 부과기준)에 따른 과태료의 부과기준

| 위반행위                                                                                                     | 과태료 금액<br>(단위: 만원) |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|
|                                                                                                          | 1차 위반              | 2차 위반 | 3차 이상<br>위반 |
| 자. 법 제37조제2항에 따른 안전관리책임자를 선임하지 않거나 정기검사와 측정 또는 방사선 관계 종사자에 대한 피폭관리를 실시하지 않은 경우<br>※ 근거 법조문: 법 제92조제1항제3호 |                    |       |             |
| 6) 방사선 관계 종사자의 피폭선량 측정에 영향을 미치는 피폭선량계의 파손·분실 등 피폭선량계를 2회 이상 적정하게 관리하지 않은 경우                              | 50                 | 75    | 100         |

※ 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용. 이 경우 위반횟수는 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 한 날과 다시 같은 위반행위(과태료 부과처분 후의 위반행위만 해당한다)를 적발한 날을 기준으로 하여 계산

## 【문제점】

- 우리기관은 현재 전문판독업체인 (주)한일원자력과 계약을 체결하여 피폭선량계 판독을 하고 있으며, 개인피폭선량계는 분기별로 개인피폭선량 측정서비스 업체인 한일원자력에서 일괄 수거를 통하여 판독하고 판독결과를 해당 기관(질병관리청, 보건소, 한국원자력안전재단)에 보고하고 있음.
- 원자력안전법 및 의료법에 따라 방사선 작업종사자 및 관계종사자는 개인피폭선량계를 지급받아 착용을 해야하고, 의료법에 따른 방사선 관계종사자의 경우에는 개인피폭선량계 1회 분실 시에는 개인이 재발급 비용 55,000원을 부담하면 특별한 조치 없이 재발급이 되고, 2회 분실부터는 재발급 비용 이외에 의료법에 의거하여 의료기관에 과태료가 부과됨.
- 최근 3년간(2018-2020)간 개인피폭선량계 분실로 인하여 2차례에 걸쳐 행정처분을 받아 과태료를 납부하였음. 이와 관련하여 위반행위자

에 대한 별도의 조치는 없었음.

- 원자력안전법 및 의료법에 따라 방사선 작업종사자, 수시출입자 및 관계종사자의 피폭관리를 위하여 개인피폭선량계를 반드시 착용하여야 하므로 개인피폭선량계 관리에 대한 주의가 필요할 것임.

#### **【조치사항】**

- 개인피폭선량계를 부주의하게 관리한 관련자에 대하여 주의 조치하여 주시기 바랍니다.

#### **【처분결과】**

- 주의